



Resolución Directoral N° 00001873 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2023567946, que contiene el Memorando N° 590-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°0119-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0064-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 0335-2017-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cuarenta y Seis (46) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001873 2025

el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, con **Opinión Legal N° 0119-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 20 de diciembre del 2023, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda que se tome las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario y demás documentos que sean pertinentes. ordenando el pago del beneficio de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total (o íntegra) en tanto le corresponda., a favor del Administrado **Humberto FLORES FLORES y Ethel Elizabeth FRANCISCO PAREDES**,



Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **3284-2023-GRSM/DRE** de fecha 8 de noviembre del 2023 que **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° **0335-2017-0-2209-JM-CI-01**, disponiendo se pague a **Humberto FLORES FLORES y Ethel Elizabeth FRANCISCO PAREDES** la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o Íntegra, **Autoriza** a la oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 7 de fecha 29 de abril del 2021.



Que, con Nota de Coordinación N° **155-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH**. solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **Humberto FLORES FLORES y Ethel Elizabeth FRANCISCO PAREDES**, calculado en el Informe N° **64-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, a favor de **Humberto FLORES FLORES** el importe de **Cincuenta Y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 89/100 soles (S/ 57,657.89)**, y a favor de **Ethel Elisabeth FRANCISCO PAREDES** el importe de **Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 32/100 Soles (S/ 62,649.32)**,

y con Memorándum N° **590 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D** autoriza proyectar resolución de pago por concepto de Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30 %, sobre la base de la remuneración total (íntegra), a favor del demandante **Humberto FLORES FLORES y Ethel Elizabeth FRANCISCO PAREDES** en cumplimiento del Expediente Judicial N° **0335-2017-0-2209-JM-CI-01**.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001873 2025

Que, los accionante **Humberto FLORES FLORES y Ethel Elizabeth FRANCISCO PAREDES** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el expediente judicial N° **0335-2017-0-2209-JM-CI-01**; siendo así, mediante Resolución N° 7 de fecha 29 de abril de 2021, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarar **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Carta N° 00098-2017-GRSM-DRE/DO y de la cartas N° 0105-2017-GRSM-DRE/DO, y la Resolución Directoral Regional N° 01155-2017 GRSM/DRE, y Resolución Directoral Regional N° 1154-2017-GRSM-DRE de fecha 11 de octubre de 2017; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa disponiendo el pago del reintegro de bonificación especial por preparación de clases y evaluación y se reconozca al demandante el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre de 2012, calculada sobre la base de la remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que hayan sido 'abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente; sentencia que fue apelada por la demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres — Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 14 de octubre de 2021, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia y requiere su ejecución con Resolución N° 12 de fecha 16 de febrero del 2002, emitido por el Juzgado Mixto-Sede Tocache

Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 07 del expediente judicial N° **0335-2017-0-2209-JM-CI-01**, y la resolución N° 11 de fecha 14 de octubre del 2021, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí; se da cumplimiento en el informe N° **64-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, a favor de **Humberto FLORES FLORES** el importe de **Cincuenta Y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 89/100 soles (S/ 57,657.89)**, y a favor de **Ethel Elisabeth FRANCISCO PAREDES** el importe de **Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 32/100 Soles (S/ 62,649.32)**, que al 25 de noviembre del 2012 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria, **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo indicado en el séptimo y octavo considerando de la resolución N° 11 del 14 de octubre de 2021. Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso que le corresponde a: **Humberto FLORES FLORES** por haber laborado como profesor de aula, habiendo iniciado sus labores desde el **01 de abril de 1991 al 31 de diciembre de 1991**, posteriormente fue nombrado interinamente con fecha 06 de abril de 1992, a continuación, es incorporado a la Ley Pública del Profesorado con fecha 08 de mayo del 2000; vínculo que se ha mantenido en el tiempo conforme al Informe Escalafonario. Asimismo, ha cesado temporalmente por seis meses, desde el 24 de marzo al 24 de setiembre del 2010. Circunstancias que acreditan que el demandante tuvo relación laboral con la demandada, desde la indicada fecha, por lo que la bonificación le corresponde **desde el 01 de abril de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012** con la deducción de los seis meses dejados de laborar por haber sido suspendido de sus labores, periodo de vigencia del



Resolución Directoral N° 00001873 2025

artículo 48º de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso. Con respecto a la profesora **Ethel Elisabeth FRANCISCO PAREDES**, por haber laborado como profesor de aula, habiendo sido nombrada interinamente **con fecha 12 de abril de 1993**, posteriormente es incorporador a la Ley Pública del Profesorado **con fecha 15 de enero de 1999**, vínculo que se ha mantenido en el tiempo conforme al Informe Escalafonario, y boleta de pago. Circunstancias que acreditan que el demandante tuvo relación laboral con la demandada, desde la indicada fecha, por lo que la bonificación le corresponde **desde el 12 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012**, periodo de vigencia del artículo 48º de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso.

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 64-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 26 de mayo del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;





Resolución Directoral N° 00001873 2025

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 0335-2017-0-2209-JM-CI-01, a favor de don Humberto FLORES FLORES identificado con DNI N° 33819404 el pago de la suma de Cincuenta Y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 89/100 soles (S/ 57,657.89), periodo comprendido desde el 01 de abril de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012 y a doña Ethel Elisabeth FRANCISCO PAREDES identificado con DNI N° 42243254 el pago de la suma de Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 32/100 Soles (S/ 62,649.32), periodo comprendido desde el 12 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012, calculados en el Informe N° 64-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o integra de los demandantes, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 07 de fecha 29 de abril de 2021, emitida por el Juzgado Mixto — sede Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 12 de fecha 16 de febrero de 2022, emitida por el Juzgado Mixto - Sede Tocache.



Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Cálculo	Periodo	Monto calculado S/
Humberto FLORES FLORES	N° 00335-2017-0-2209-JM-CI-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (INTEGRA),	INFORME ESCALAFONARIO, RESOLUCIONES	Cargo profesor de aula, le corresponde percibir conforme a los documentos anexados desde el 01 de abril de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012 con la deducción de los seis meses dejados de laborar por haber sido suspendido de sus labores, correspondiéndole la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación	S/ 57,657.89
Ethel Elisabeth FRANCISCO PAREDES,				Desde el 12 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012,	S/ 62,649.32

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001873 2025



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

[Firma manuscrita]

Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

